

Decreto 2236

APRUEBA ENMIENDA N° 2 AL PLAN REGULADOR COMUNAL

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Fecha Publicación: 27-JUL-2006 | Fecha Promulgación: 15-JUN-2006

Tipo Versión: Última Versión De : 19-DIC-2020

Texto derogado: 19-DIC-2020;Decreto-1302

Ultima Modificación: 19-DIC-2020 Decreto 1302

Url Corta: <https://bcn.cl/3qppx>



APRUEBA ENMIENDA N° 2 AL PLAN REGULADOR COMUNAL

Núm. 2.236.- La Serena, 15 de junio de 2006.- Vistos y considerando: El Plan Regulador Comunal de La Serena, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 498/2004 de 2 de julio de 2004 y publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de agosto de 2004; Las cartas certificadas dirigidas a las organizaciones territoriales afectadas por la propuesta de la Enmienda N° 2 al Plan Regulador Comunal de La Serena; La publicación efectuada con fecha 1° de abril de 2005 en el diario El Día de la IV Región, informando la realización de dos audiencias públicas en relación a la Enmienda N° 2; Las Audiencias Públicas en relación a la Enmienda N° 2, efectuadas con fecha 4 y 11 de Abril de 2005; El Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 5 de mayo del 2006, mediante el cual se acredita que la Municipalidad de La Serena no contó con Consejo Económico y Social Comunal durante el año 2005; El Decreto Alcaldicio N° 1.178/05 de 12 de abril de 2005 que ordena la exposición al público del proyecto Enmienda N° 2 al Plan Regulador de La Serena; Las publicaciones efectuadas con fecha 13 y 20 de abril de 2005 en el diario El Día de la IV Región, informando la exposición al público de la Enmienda N° 2 al Plan Regulador Comunal de La Serena; la exposición al Público de la Enmienda N° 2 al Plan Regulador Comunal de La Serena efectuada en la Casa del Vecino Serenense desde el 21 de abril hasta el 24 de mayo de 2005; Las publicaciones efectuadas con fecha 18 y 25 de noviembre de 2005 en el diario El Día de la IV Región, informando la realización de una tercera audiencia pública relativa a la tramitación de la Enmienda N° 2 al Plan Regulador Comunal de La Serena; Las observaciones efectuadas por la Dirección de Obras Municipales de La Serena mediante ordinario N° 04-897 de 29 de abril de 2005, por el representante el Colegio Adventista Maranata N° 99 de La Serena, mediante carta de 6 de junio de 2005, por la Fundación Scuola Italiana mediante carta de 3 de junio de 2005 y El Ordinario N° 730 de 8 de junio de 2005 del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo IV Región; Las Sesiones Ordinarias N° 555, 560 y 597 del Concejo Comunal efectuadas con fecha 12 de enero de 2005, 16 de marzo de 2005 y 4 de enero de 2006 respectivamente; La Sesión Ordinaria N° 621 de fecha 7 de junio de 2006, en la cual el Concejo Comunal aprueba la Enmienda N° 2 al Plan Regulador Comunal de La Serena; Documento extendido por el Secretario Municipal de fecha 9 de junio de 2006 certificando la aprobación por parte del Concejo Municipal de la Enmienda N° 2 en su totalidad; Los Ordinarios N° 451/03 de 4 de mayo de 2006, N° 552/03 de 23 de mayo y N° 617/03 de 9 de junio de 2006 de Secplan, mediante los cuales se solicita la dictación del Decreto Alcaldicio aprobatorio de la Enmienda N° 2; La Ley General de Urbanismo y Construcciones, especialmente su artículo 45; La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, especialmente sus artículos 2.1.11 y 2.1.13; La ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y las facultades propias de mi cargo:

Decreto:

1.- Apruébese la Enmienda N° 2 al Plan Regulador

Comunal de La Serena, conformado por su Memoria Explicativa, texto resolutivo, tablas de zonas modificadas y planos, cuyos ejemplares se adjuntan y se entiende forman parte integrante del presente Decreto Alcaldicio y en consecuencia, incorpórense las rectificaciones y enmiendas que se exponen a continuación:

1.1. Enmiéndese la lámina P.R.C.L.S.- 02 del Plan Regulador Comunal de La Serena, cambiando las dimensiones del Area Verde proyectada en el sector de Ruta 5 esquina calle Huanhualí, por las indicadas dentro del polígono 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 de la lámina N° PE PRCLS-01-AV, que se adjunta.

1.2. Modifíquese la Tabla de la Zona Z C 4-2 Policentro 4 Esquinas - Avenida del Mar del artículo 74, Capítulo I del Título V de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el siguiente sentido:

a) Inclúyase dentro del uso de suelo de equipamiento autorizado, la clase "educación" en su nivel menor, exceptuándose los "centros de rehabilitación conductual", con las condiciones urbanísticas que se señalan en la tabla que se adjunta.

b) Incorpórese al final de la tabla una Nota N° 1 del siguiente tenor: En la zona ZC 4-2 Alfalfaes, el antejardín será de 3 m.

c) Incorpórese al final de la tabla una Nota N° 2 del siguiente tenor: El uso del suelo de equipamiento clase educación nivel menor, en el Policentro de Avenida del Mar con Cuatro Esquinas, sólo se permitirá desde el eje de Avenida Pacífico hacia el oriente.

d) Elimínese del texto que viene a continuación de la tabla de la zona Z C4-2, la alusión al artículo 50 de la Ordenanza Local, en lo relativo a las rasantes y distanciamientos, frase que en definitiva debe quedar de la siguiente manera:

"Rasantes y Distanciamiento se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones"

1.3. Modifíquese la Tabla de la Zona Z EX -1 Vegas Sur y Norte, del artículo 74, Capítulo I del Título V de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el siguiente sentido:

a) Dentro del uso de suelo equipamiento clase educación menor autorizado, elimínese la restricción de permitir sólo los jardines infantiles y academias, autorizándose la clase de uso de suelo de educación en su nivel menor con la sola excepción de centros de rehabilitación conductual.

b) Modifíquense las siguientes condiciones urbanísticas respecto del uso de suelo equipamiento clase educación menor:

b.1) Elimínese de las condiciones para uso de

suelo del artículo 30 la condicionante 9 (C 9).

- b.2) Auméntese la altura máxima de edificación en un 20% de 6m a 7,20 m.
- b.3) Disminúyase el antejardín de 20 metros a 10 metros.

c) Reemplázase la Nota N° 2 existente por la siguiente:

NOTA N° 2:

Todas las edificaciones tendrán 25 m. de antejardín hacia Ruta 5, excepto el equipamiento existente a la fecha de publicación del Plan Regulador (5 de agosto de 2004), respecto del cual no se exige antejardín.

Hacia el resto de las vías, en todas las edificaciones, se aplicará el antejardín que se indica en la tabla.

El distanciamiento mínimo a los medianeros en esta zona se ajustará a lo señalado al respecto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

DTO 2379,
M. DE LA SERENA
N°1
D.O. 27.07.2006

- d) Disminúyase el antejardín de 20 metros a 10 metros en todos los usos de suelos correspondientes de la tabla de la zona Z EX1 Vegas Sur y Norte.

DTO 2379,
M. DE LA SERENA
N°2

1.4. Rectifíquese la Nota N° 3 existente al final de la Tabla de la Zona ZC-1 Centro y de la Zona ZC-2 Centro del artículo 74, Capítulo I del Título V, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el sentido de reemplazar el artículo 71 punto N° 7, por el artículo 70 punto N° 3, de manera que la nota N° 3 quede de la siguiente manera:

"NOTA 3: En esta zona se permite una altura de hasta 14,00 m. en edificaciones sólo al interior de la manzana, según art. 70 punto N° 3 de esta Ordenanza."

1.5. En la Tabla de la Zona Z EX - 22A, del artículo 74, Capítulo I del Título V, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, respecto del uso de suelo residencial, clase colectiva, modifíquese la exigencia de antejardín en el sentido de rebajar los metros de 10 a 5.

1.6. Modifíquese el párrafo 4° del artículo 49 "Rasantes y Distanciamientos" de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, que se refiere a la Zona EX - 1, en el sentido de establecer que el distanciamiento mínimo a los medianeros se ajustará a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, de manera que el párrafo quede de la siguiente manera:

"En la Zona EX - 1, el distanciamiento mínimo a los medianeros se ajustará a lo señalado al respecto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones."

1.7. Enmiéndese la lámina P.R.C.L.S.- 02 del Plan Regulador Comunal de La Serena, eliminándose el achurado que se encuentra graficado sobre la manzana comprendida entre calles O'Higgins, Domeyko, Francisco de Aguirre y Balmaceda, como se indica dentro del polígono 1-2-3-4-5-6-1 de la lámina N° PE PRCLS-01/02 AV, que se adjunta.

1.8. Enmiéndese la lámina P.R.C.L.S.- 02 del Plan Regulador Comunal de La Serena, cambiando la ubicación del nombre del Parque Buenaventura Osorio desde el lugar en que actualmente se encuentra, a la ubicación que se señala en el polígono 1-2-3-4-1 de la lámina N° PE PRCLS-01/02 AV, que se adjunta.

2.- Publíquese en el Diario Oficial el presente Decreto Alcaldicio y las tablas correspondientes a las zonas modificadas Z C 4-2, Z EX I, Z C-1, Z C-2 y Z EX22A.

3.- Archívense las tablas correspondientes a las zonas modificadas del artículo 74, Capítulo I del Título V de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena y los planos que correspondan, en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena y en la Municipalidad de La Serena.

4.- Remítase copia oficial del presente Decreto Alcaldicio junto a la Memoria Explicativa, Texto Resolutivo, tablas y planos correspondientes a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, IV Región, a la Dirección de Desarrollo Urbano de dicha Secretaría y a la Dirección de Obras Municipales de La Serena.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Raúl Saldivar Auger, Alcalde.- Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal (S).

CERTIFICADO

Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal (S) de la Ilustre Municipalidad de La Serena, certifica que en Sesión Ordinaria N° 621 efectuada el día Miércoles 7 de Junio del 2006, el Concejo Comunal acordó por unanimidad aprobar en su totalidad la Enmienda N° 2 del Plan Regulador Comunal de La Serena, conformado por su memoria explicativa, texto resolutivo, planos y tablas de las Zonas ZC1 Centro, ZC2, ZC4-2, EX1, EX22-A, modificada según lo expuesto por el Asesor Urbanista.

Se extiende el presente certificado a petición de Asesoría urbana.

ZONA ZC - 1 CENTRO

ENMIENDA N° 2

NOTA: VER D.O. 27.07.2006, PAGINA 5

- NOTA 1: Sólo se consulta antejardín en los edificios del Plan Serena, y otros conjuntos de interés histórico, que definirá el Consejo de Monumentos Nacionales, en los cuales se respetará la línea de edificación original del proyecto.
- NOTA 2: Los edificios de estacionamiento sólo se podrán ubicar en esta zona cumpliendo con la condición C-15 del Art. 30 de esta Ordenanza previa aprobación, si corresponde, de un estudio de impacto al sistema vial, por los organismos competentes.
- NOTA 3: En esta zona se permite una altura de hasta 14,00 m. en edificaciones sólo al interior de la manzana, según Art. 70 punto N° 3 de esta Ordenanza
- NOTA 4: En esta zona la altura mínima del cuerpo continuo será de 5,45 m.

Rasantes y distanciamiento se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Art. N° 50 de esta Ordenanza.

ZONA ZC 2 CENTRO
ENMIENDA N° 2

NOTA: VER D.O. 27.07.2006, PAGINA 5

- NOTA 1: Sólo se consulta antejardín en las edificaciones pertenecientes al Plan Serena, y otros conjuntos de interés histórico, que definirá el Consejo de Monumentos Nacionales, en los cuales se respetará la línea de edificación original del proyecto.
- NOTA 2: Los edificios de estacionamiento sólo se podrán ubicar en esta zona cumpliendo con la condición C-15 del Art. 30 de esta Ordenanza previa aprobación, si corresponde, de un estudio de impacto al sistema vial, por los organismos competentes.
- NOTA 3: En esta zona se permite una altura de hasta 14,00 m. en edificaciones sólo al interior de la manzana, según Art. 70 punto N° 3 de esta Ordenanza
- Nota 4: En esta zona la altura mínima del cuerpo continuo será de 5,45 m.

Rasantes y distanciamiento se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Art. N° 50 de esta Ordenanza.

ZONA ZC 4 - 2 Policentro Cuatro Esquinas Av. del Mar
ENMIENDA N° 2

NOTA: VER D.O. 27.07.2006, PAGINA 6

NOTA N° 1: En la zona ZC-4-2 Alfalfares el antejardín

será de 3 m.
NOTA N° 2: El uso de suelo de educación, en el policentro de Av. del Mar con Cuatro Esquinas sólo se permitirá desde el eje de Av Pacífico hacia el Oriente.

Rasantes y distanciamiento se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ZONA EX - 1 VEGAS SUR Y NORTE
ENMIENDA N° 2

NOTA: VER D.O. 27.07.2006, PAGINA 6

NOTA N ° 1 En esta Zona se permite la actividad agrícola y forestal
NOTA N ° 2 Todas las edificaciones tendrán 25 m. de antejardín hacia Ruta 5, hacia el resto de las vías se aplicará el que se indica en la tabla.

El distanciamiento mínimo a los medianeros en esta zona se ajustará a lo señalado al respecto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las rasantes se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y Art. N° 50 de esta Ordenanza.

ZONA EX 22 - A Puerta del Mar:Sector nor-oriente (Avda. Libertad) adyacente a Ruta 5

ENMIENDA N° 2

NOTA: VER D.O. 27.07.2006, PAGINA 7

(*) Para el uso de Vivienda Unifamiliar sólo se permitirá la existente y sus eventuales ampliaciones
Rasantes y distanciamiento se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y

Art. N° 50 de esta Ordenanza.